

B 案 · 郑海涛（卡农）· 刑事判决书

文书编号：某 B 刑初字第（2025）第 B-016 号

公诉机关：沧澜市滨海区人民检察院。

被告人郑海涛，男，1995 年 11 月 3 日生，汉族，高中文化，某物流有限公司货车司机，户籍地沧澜市滨海区海宁街 42 号 2 号楼 601 室，身份证号码 320105199511034513。2025 年 8 月 26 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年变更为取保候审。

沧澜市滨海区人民检察院以某检刑诉〔2025〕B-016 号起诉书指控被告人郑海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧澜市滨海区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人郑海涛及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 6 月 5 日至 2025 年 8 月 13 日间，被告人郑海涛在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将其本人名下的中国工商银行借记卡（卡号 6222020508001234567，绑定手机号 188****7715）及本人支付宝收款码提供给上线“大军”（另案处理）用于接收来源不明资金，按走账金额 1.2% 抽取提成，该卡此阶段单边流入资金 452000 元，据此获利 5424 元；其间还按上线要求使用本人实名手机号代为接收短信验证码共计 60 次，获利 1080 元，两项合计非法获利 6504 元。上述流入资金中，已查明被害人张三被他人以虚假投资理财平台入金方式诈骗 30000 元。

本院认为，被告人郑海涛明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡、收款码并代收短信验证码，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 452000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。郑海涛在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条

之规定，判决如下：

一、被告人郑海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人郑海涛违法所得人民币 6504 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。

审判员：

沧州市滨海区人民法院（教学虚构）

2025 年 11 月 20 日